

1521681-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... os dois acusados como sendo os autores do roubo. (fls. 24).

As testemunhas Pedro Ferreira e Marcelo Barbosa, policiais militares ouvidos na delegacia, declararam que estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados por um transeunte sobre um roubo em andamento em uma rua próxima. Ato contínuo, deslocaram-se até o local, Rua Faustino Xavier de Novais, altura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521681-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521681-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258825/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27580562 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2258825 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PEREIRA DE CARVALHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

DIEGO VICENTE DA SILVA DANTAS e GUILHERME PEREIRA DE CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, porque, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 11 horas, na Rua Faustino Xavier de Novais, altura do numeral 58, nesta Capital, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios entre eles e um comparsa ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo contra Wilson José Pereira, uma aliança de casamento em ouro, avaliada em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a quantia de

R\$ 20,00 (vinte reais), um aparelho celular Samsung, modelo A20, avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e uma corrente de ouro com pingente de cruz, avaliada em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes ao próprio ofendido Wilson, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 22/23.

Segundo restou apurado, DIEGO, GUILHERME e o comparsa não identificado visualizaram Wilson retornando ao automóvel Renault/Sandero, cor branca, placas GJN 4D71/São Paulo-SP, que estava estacionado no local dos fatos. O trio abordou a vítima e, fazendo menção de portar arma de fogo, anunciou o assalto, determinando a entrega dos objetos supramencionados - sendo prontamente obedecidos.

Em seguida, DIEGO, GUILHERME e o comparsa passaram a vasculhar o carro do ofendido a procura de objetos para subtração, já que a vítima trabalha realizando troca de mercadorias para uma empresa.

Todavia, um transeunte de qualificação ignorada informou policiais militares em patrulhamento sobre a ocorrência do crime. Os agentes se deslocaram ao palco dos fatos e surpreenderam o trio. DIEGO e GUILHERME tentaram se evadir pulando o muro de uma residência próxima, mas acabaram sendo detidos. O comparsa fugiu sem ser identificado. Os objetos roubados da vítima foram encontrados durante a busca pessoal.

Presos em flagrante delito e conduzidos ao Distrito Policial, DIEGO e GUILHERME foram formalmente interrogados e silenciaram (fls. 16/17).

A vítima reconheceu Diego e Guilherme como autores do roubo (fls. 25).

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 29 de setembro de 2022 (fls. 80/82). Os réus foram citados (fls. 105 e 107). As Defesas prévias foram apresentadas (fls. 111/112). O recebimento da denúncia foi ratificado em 19 de outubro de 2022 (fls. 113/114).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. As partes desistiram da oitiva do outro policial. Os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena e o reconhecimento da forma tentada do delito.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento dos réus no crime patrimonial a eles imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 22/23), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 25), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para os increpados.

A vítima Wilson, ouvida em solo policial, declarou que trabalhava fazendo troca de produtos pela empresa SAC Service e que na data dos fatos, por volta de 11h,

estacionou seu veículo na Rua Faustino Xavier de Novais. Quando estava retornando para o veículo após realizar uma troca, foi abordado por três indivíduos, que fizeram menção de estarem armados e anunciaram o assalto. Foi obrigado a entregar a aliança, R\$20,00, aparelho celular e uma corrente de ouro. Disse que no momento em que o veículo estava sendo vasculhando pelos agentes, a Polícia Militar chegou e conseguiu deter os dois acusados, sendo que o terceiro conseguiu fugir. Na delegacia, reconheceu os dois acusados como sendo os autores do roubo. (fls. 24).

As testemunhas Pedro Ferreira e Marcelo Barbosa, policiais militares ouvidos na delegacia, declararam que estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados por um transeunte sobre um roubo em andamento em uma rua próxima. Ato contínuo, deslocaram-se até o local, Rua Faustino Xavier de Novais, altura do numeral 58, e encontraram três indivíduos subtraindo bens de um senhor. Realizada a abordagem, foram detidos dois indivíduos, posteriormente identificados como os acusados DIEGO e GUILHERME, ao tentarem se evadir pulando o muro de uma residência próxima. Já o terceiro indivíduo conseguiu se evadir, tomando rumo ignorado. Feita a busca pessoal, foram encontrados alguns objetos pessoais da vítima. Em contato com a vítima, Sr. Wilson, esta informou que estava realizando entregas de mercadorias, quando foi abordada por três indivíduos que anunciaram o roubo. (fls. 05/06)

Interrogados em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 16/17).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima, ratificando o depoimento prestado em solo policial, declarou que no dia dos fatos, ao retornar para seu veículo de uma entrega, foi abordado por três indivíduos. Foi rendido e levado para parte de trás do carro. Disse que os criminosos subtraíram seus pertences e mandaram que se sentasse no chão. Quando a polícia chegou, os três indivíduos empreenderam fuga e entraram em uma residência. Os policiais conseguiram deter os dois réus, sendo que o terceiro conseguiu fugir. Esclareceu que este terceiro levantou a blusa durante a ação criminosa e mostrou algo como uma arma. Disse que no dia os réus estavam com máscara e foram presos em flagrante. Reconheceu os réus pelas roupas que trajavam. Soube que os policiais entraram na residência invadida e acharam os réus dentro do banheiro com sua aliança, correntinha e dinheiro. Ligou na parte da noite para seu celular e o dono da casa, justamente aquela onde os réus foram abordados, atendeu e assim, conseguiu recuperar o parêntese. Esclareceu que quando a polícia chegou, o agente que conseguiu fugir estava abrindo o porta-malas enquanto os outros dois estavam vasculhando o interior do veículo.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no

sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos)

A testemunha Pedro Ferreira, reiterando o quanto narrado na delegacia, declarou que foram acionados por um transeunte que deu sinal de parada e noticiou um roubo em andamento. Quando chegou ao local, os agentes criminosos estavam exigindo os pertences da vítima, quando então ordenou que parassem. Os três indivíduos empreenderam fuga, adentrando numa residência. Quase todos os pertences foram recuperados no interior da residência onde os agentes entraram. Não localizaram armas. Esclareceu que ao chegarem no local dos fatos, o roubo estava ocorrendo, sendo que os três estavam com os pertences da vítima e pelos gestos, estavam exigindo a chave do carro.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar os réus, como no presente caso, em que o testemunho do policial se mostrou idôneo e isento.

Interrogado, o réu Diego Vicente disse que já respondeu por crime quando menor de idade. Sobre os fatos, confessou a prática do roubo. Estava na comunidade quando o terceiro indivíduo, aquele que conseguiu fugir, o chamou para cometer o crime. Como estava precisando de dinheiro, aceitou. O comparsa que o chamou para empreitada, apontou quem seria a vítima e por esta pessoa ter um porte físico mais avantajado, chamou o corréu Guilherme para participar. Quando a polícia chegou, fugiram e entraram em uma casa. Negou ter se apoderado de algum pertence da vítima.

Interrogado, o réu Guilherme Pereira disse que já passou pela Fundação Casa. Sobre os fatos, confessou o roubo. Disse que conhecia apenas o corréu Diego. Estava precisando de dinheiro e tinha brigado com a esposa, então decidiu participar do delito. Reconheceu que parte da res foi retirada do local pelo corréu e foi apreendida na casa onde estava escondido.

Pois bem.

A vítima narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração descrita na denúncia. Estava voltado para o seu carro depois de ter realizado uma troca de produtos por conta de seu serviço, quando foi abordado por três indivíduos armados que anunciaram o assalto. Seus pertences foram subtraídos e no momento em que os agentes criminosos, sendo dois deles os réus, vasculhavam o carro na procura de mais bens, a polícia militar chegou ao local.

Os policiais seguiram no encalço dos réus e do comparsa, mas lograram êxito apenas em deter os dois acusados na posse dos pertences subtraídos da vítima.

A versão da vítima foi confirmada pela testemunha ouvida em juízo, corroborando todo o teor da acusação.

É o que basta para a condenação, na medida em que não há, repise-se, nos autos, nenhum elemento que permita inferir que a vítima queira prejudicar os acusados, notadamente em virtude de seu depoimento ter se dado de forma isenta.

Em arremate, ambos os réus confessaram a prática do roubo.

O delito se consumou, na medida em que houve a inversão da posse do bem, mesmo que por breves momentos. Quando os policiais chegaram ao local dos fatos, os réus, juntamente com o comparsa, já tinham subtraído pertences da vítima e estavam vasculhando o veículo na procura de outros objetos.

No mais, os assaltantes fugiram na posse dos pertences da vítima que somente recuperou os objetos após os policiais terem detido os réus no interior da residência invadida. Não fosse suficiente, levaram os réus o celular que apenas fora recuperado pelo ofendido horas depois do assalto, curiosamente na mesma residência onde os agentes foram presos. Evidente, pois que os agentes tiveram a posse mansa e pacífica da res.

Materialidade e autoria demonstradas, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

a) Réu Diego Vicente:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena em seu patamar mínimo, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade e da confissão espontânea, não haverá reflexo no quantum da pena já fixada no mínimo. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

b) Réu Guilherme Pereira:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena em seu patamar mínimo, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (condenação definitiva perante a 16ª Vara Criminal da Capital, processo nº 1501570-44.2020.8.26.0228 - fls. 44), o que compenso com a circunstância atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar DIEGO VICENTE DA SILVA DANTAS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal; e condenar GUILHERME PEREIRA DE CARVALHO qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

O réu Diego Vicente iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento de suas

penas em regime semiaberto, em razão da quantidade de pena imposta e pela primariedade.

O réu Guilherme iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento de suas penas em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, bem como da reincidência específica.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderão recorrer em liberdade. A propósito, os réus foram mantidos presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seriam devolvido à liberdade. Mantenho na íntegra o quanto decidido na audiência de custódia. Recomendem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA